

WAN MUHAMMAD SHAHRUL BIN WAN AZIZ

lwn

NUR FADILAH BINTI RIDZWAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 22 November 2023 / 8 Jamadilawal 1445H]

Kes Mal (Semakan) No.: 2308-A0010-003-0083

[Permohonan Semakan di bawah Seksyen 68(1)(2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon: *Adilita Alhawa binti Mohamed
(Tetuan Nazir & Associates)*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Permohonan semakan ini difailkan oleh Pemohon pada 21/8/2023 bagi menyemak keputusan hak jagaan sementara yang telah dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) pada 12/10/2022 dalam Kes Permohonan No.: 10400-038-0593-2022.

[2] Terma-terma yang diputuskan dalam kes tersebut ialah:

- i. *Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*

- ii. *Mahkamah memerintahkan Hak Jagaan Sementara anak yang bernama Wan Muhammad Aniq Amsyar bin Wan Muhammad Shahrul (No.Mykid:210723-10-1311) diserahkan kepada Pemohon (ibu).*
- iii. *Mahkamah mengarahkan Polis Diraja Malaysia (PDRM) hendaklah memberi kerjasama yang penuh bagi memastikan pelaksanaan Perintah ini dilaksanakan.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan Perintah Interim ini berkuat kuasa sehingga kes induk Hadhanah melalui kes Saman No: 10400-028-0592-2022 diputuskan oleh Mahkamah.*

[3] Melalui permohonan ini, Pemohon memohon untuk mendapatkan perintah-perintah yang diringkaskan seperti berikut:

- i. Mahkamah menyemak dan mengenepikan perintah bertarikh 12/10/2022.
- ii. Prosiding kes induk hadanah dalam saman No.: 10400-028-0592-2022 dan perintah interim dalam permohonan No.: 10400-038-0593-2022 digantung sehingga prosiding semakan ini selesai diputuskan.
- iii. Hak jagaan bersama secara sementara dan hak lawatan diberikan kepada kedua-dua pihak secara bergilir-gilir pada setiap minggu serta hari perayaan Aidilfitri dan Aidiladha.

FAKTA KES

[4] Pihak-pihak telah berkahwin pada 2/11/2020 dan bercerai pada 6/10/2022. Sepanjang perkahwinan dikurniakan seorang anak lelaki bernama Wan Muhammad Aniq Amsyar bin Wan Muhammad Shahrul (No.Mykid:210723-10-1311) (*selepas ini dirujuk sebagai “anak tersebut”*).

[5] Pada 26/8/2022 Responden memfailkan Permohonan Untuk Mendapatkan Perintah Interim Hadanah ke atas anak tersebut melalui kes Permohonan No.: 10400-038-0593-2022. Bersama-sama dengan permohonan tersebut, suatu Notis Perakuan Segera turut difailkan. YA Hakim Bicara kemudiannya telah membuat keputusan tanpa kehadiran Pemohon sebagaimana terma pada perenggan [1] di atas.

[6] Pemohon yang tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut telah memfailkan semakan ini setelah mendapat kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Semakan pada 8/8/2023.

ALASAN SEMAKAN

[7] Berikut adalah alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon dalam affidavit Permohonan iaitu:

- i. YA Hakim Bicara terkhilaf kerana kes diputuskan tanpa memberikan hak lawatan dan bermalam kepada pihak Pemohon selaku bapa;
- ii. YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan kes tanpa memberi peluang kepada Pemohon untuk hadir.

- iii. Responden tidak menyerahkan Perintah Interim Hadanah secara kediri kepada Pemohon sedangkan kes tersebut diputuskan tanpa kehadiran Pemohon.
- iv. Responden telah lewat dan gagal menyerahkan Perintah Interim Hadanah dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh perintah tersebut diterima yang mana penyerahan perintah tersebut dan pengambilan anak telah berlaku pada 14/11/2022 iaitu semasa ketiadaan Pemohon di rumah.

ISU

[8] Persoalan yang berbangkit untuk diputuskan adalah sama ada telah wujud kecacatan dari sudut tatacara perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara bertentangan dengan undang-undang atau hukum Syarak.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Dalam menjalankan kuasa semakan Mahkamah Rayuan Syariah, kami merujuk kepada seksyen 68(1) dan (2) *Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003*] yang jelas menyatakan –

Bidang Kuasa Pengawasan Dan Penyemakan Mahkamah Rayuan Syariah

(1) Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah dan boleh, jika nampaknya dikehendaki demi kepentingan keadilan, sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-

mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding, sama ada mal atau jenayah, dalam Mahkamah Tinggi Syariah, memanggil dan memeriksa mana-mana rekod mengenainya dan boleh memberikan apa-apa arahan yang dikehendaki demi keadilan.

[10] Berdasarkan peruntukan di atas, Mahkamah Rayuan Syariah mempunyai kuasa pengawasan dan penyemakan ke atas Mahkamah Tinggi Syariah sama ada atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak mana-mana pihak atau orang yang berkepentingan, pada mana-mana peringkat dalam apa-apa perkara atau prosiding demi kepentingan keadilan.

[11] Untuk kesekian kalinya kami mengulangi panduan yang diberikan oleh Panel Rayuan Syariah sebelum ini bahawa proses semakan hanya boleh dilaksanakan bagi isu-isu tertentu sahaja. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam kes-kes seperti ***Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah***, JH 36 (2), ***Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, ***Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman***, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011 dan ***Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra***, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[12] Dalam konteks kes ini, kami terlebih dahulu perlu memastikan sama ada semakan ini adalah suatu proses yang tepat atau sebaliknya untuk mencabar keputusan YA Hakim Bicara. Hal ini memandangkan sesuatu semakan terhadap apa-apa keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah peruntukan yang dinyatakan tidak wajar dibenarkan tanpa justifikasi undang-undang yang kukuh.

[13] Bagi maksud tersebut kami merujuk kepada Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menggariskan kriteria-kriteria bagi sesuatu kes yang boleh disemak. Pada hemat kami perenggan 7 Arahan Amalan tersebut adalah berkaitan iaitu:

7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*

Perenggan 5 yang dimaksudkan menyatakan:

5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*

[14] Berdasarkan panduan di atas, sesuatu perintah interim hanya boleh disemak sekiranya alasan yang dibangkitkan adalah mengenai kecacatan prosiding atau mahkamah telah membuat suatu keputusan yang jelas bertentangan dengan undang-undang atau hukum Syarak. Setelah diteliti alasan-alasan yang dikemukakan kami berpuas hati ia adalah berkaitan dengan elemen-elemen yang telah kami nyatakan. Persoalannya **adakah kecacatan dan percanggahan tersebut telah berlaku atau tidak.**

[15] Bagi merungkai persoalan ini kami telah memanggil rekod prosiding kes Permohonan No.: 10400-038-0593-2022. Dapatan kami kes tersebut telah dipanggil untuk pendengaran secara *ex-parte* pada 26/8/2022. Selepas mendengar permohonan Responden pada tarikh tersebut, YA Hakim Bicara telah menangguhkan kes pada 12/10/2022 untuk sebutan kali kedua dengan mengarahkan kes tersebut didengar

secara *inter-parte* dan sesalinan notis permohonan serta affidavit kes interim diserahkan kepada Pemohon. Berdasarkan affidavit penyampaian, kami mendapati dokumen tersebut telah berjaya diserahkan secara kediri kepada Pemohon pada 12/9/2022 walaupun enggan ditandatangani. Namun begitu pada 12/10/2022 Responden telah gagal hadir tanpa memberikan apa-apa makluman.

[16] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa sebarang penangguhan prosiding adalah terletak kepada budi bicara mahkamah sama ada untuk mempertimbangkannya atau tidak. Dalam kes ini Responden telah memfailkan Notis Perakuan Segera yang memohon supaya pendengaran dan keputusan disegerakan. Berdasarkan situasi ini pada hemat kami tindakan YA Hakim Bicara memutuskan kes tanpa kehadiran Pemohon bukanlah suatu kekhilafan.

[17] Selanjutnya berkenaan keputusan YA Hakim Bicara yang tidak memerintahkan hak lawatan dan bermalam kepada Responden. Pada pandangan kami isu ini adalah berkaitan dengan merit serta pertimbangan YA Hakim Bicara yang terkeluar daripada kriteria semakan. Oleh itu, ia lebih sesuai dibangkitkan pada peringkat perbicaraan induk dan dengan itu adalah tidak wajar untuk kami mengganggu dapatan YA Hakim Bicara.

[18] Berhubung dengan pemakaian Arahan Amalan No.5 Tahun 2021 pula, kami berpendapat ia adalah berkaitan dengan seksyen 135(3) Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Jika orang yang dikehendaki melakukan perbuatan itu tidak hadir sendiri atau tidak diwakili, tiada prosiding untuk penangkapan atau pengkomitannya boleh diambil melainkan jika suatu

salinan penghakiman atau perintah itu yang diendorskan dengan notis dalam Borang MS 28, telah disampaikan kepadanya.

Ini bermaksud penyerahan perintah dalam tempoh tujuh hari sebagaimana yang ditetapkan dalam Arahan Amalan tersebut adalah merujuk kepada perintah yang dikeluarkan lanjutan daripada permohonan untuk melaksana dan menguatkuasakan sesuatu perintah. Perintah tersebut juga diendorskan sebagaimana dalam Borang MS28 bagi tujuan pengkomitan.

[19] Berbeza dengan perintah yang dikeluarkan dalam kes ini yang mana ia adalah lanjutan daripada permohonan Responden untuk mendapatkan suatu perintah interim yang bukan lagi bersifat menguatkuasaan dan pelaksanaan perintah serta tidak mempunyai apa-apa pengendorsan sebagaimana yang dimaksudkan. Oleh yang demikian Arahan Amalan tersebut tidak terpakai dalam kes ini.

KESIMPULAN

[20] Penelitian kami kepada keseluruhan rekod prosiding tidak menunjukkan berlakunya kecacatan prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara sama ada dari sudut tatacara perbicaraan mahupun keputusan yang bertentangan dengan hukum Syarak. Justeru, pada peringkat ini tiada keperluan untuk kami mengganggu keputusan YA Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Sokongan Pemohon, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

Permohonan semakan Pemohon **DITOLAK**.

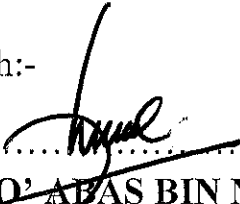
Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
.....
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
.....
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

